

[별표 10] 과태료 부과기준(제9조제8항 관련)

과태료 부과기준(제9조제8항 관련)

1. 과태료 산정방식

가. 법 제28조의2제1항제1호 및 시행령 제16조의3제1호, 제4호, 제5호 또는 제6호를 위반하여 과태료를 부과하는 경우 대상건별 기준금액은 다음과 같다.

- 1) 금고에 부과하는 경우 : 2천만원
- 2) 임직원에 부과하는 경우 : 1백만원

나. 구속행위의 동기 및 구속비율(여신거래와 관련하여 다음 금액을 여신금액으로 나눈 비율을 말한다. 이하 같다), 대상상품을 고려하여 기준금액의 일정비율로 부과대상건별 예정금액을 산정한다.

- 1) 법 제28조의2제1항제1호 및 시행령 제16조의3제4호, 제5호 또는 제9조제7항제2호를 위반한 경우 : 제9조제5항제1호 각 목 외의 부분 본문에서 정하는 방법에 따라 산출된 월수입금액
- 2) 시행령 제16조의3제1호를 위반한 경우 : 차용인의 금융상품 해약 또는 인출이 제한된 총 금액
- 3) 제9조제7항제1호를 위반한 경우 : 실질적으로 차용인의 자금사용이 제한된 총 금액

다. 위반자에게 가중·감면사유가 있는 경우에는 위 예정금액을 가중·감면하여 최종 과태료 부과금액을 결정한다.

라. 과태료 부과 및 징수와 관련하여 이 기준에서 정하고 있는 내용을 제외하고는 질서위반행위규제법에서 정하는 바를 따른다.

2. 예정금액의 산정

과태료 부과대상건에 대하여 구속행위의 동기 및 구속비율을 고려하여 예정금액을 다음 표와 같이 산정한다.

구속비율 \ 동기	고의	과실
100분의 10 이상	기준금액의 100%	기준금액의 50%
100분의 5 이상 100분의 10 미만	기준금액의 50%	기준금액의 25%
100분의 2 이상 100분의 5 미만	기준금액의 25%	기준금액의 12.5%
100분의 2 미만	기준금액의 10%	기준금액의 5%

3. 최종 부과금액의 결정

위반자가 다음에 해당하는 경우에는 예정금액을 감면하거나 예정금액의 50% 범위에서 가중할 수 있다.

1) 가중 사유

가) 위반횟수(최초 과태료 부과처분을 받은 날로부터 5년 이내에 법 제28조의2 위반행위를 추가로 위반한 경우)

- 1회 : 예정금액의 100분의 25 이내에서 가중
- 2회 이상 : 예정금액의 100분의 50 이내에서 가중

나) 「중소기업기본법 시행령」 제8조에 따른 소기업(「통계법」에 따른 한국표준산업분류상 금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험 관련 서비스업을 영위하는 기업과 주채무계열에 소속된 소기업은 제외한다)이 차용인인 여신거래와 관련 법 제28조의2제1항제1호 및 시행령 제16조의3제1호, 제4호, 제5호 또는 제6호를 위반한 경우 예정금액의 20% 이내에서 가중할 수 있다.

2) 감면 사유

가) 동일 또는 유사한 위반행위의 방지를 위한 자체감사 또는 내부통제 시스템을 갖추어 시행하거나 대책을 마련하여 이행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.

나) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진하여 신고하는 등 검사에 적극적으로 협조한 경우에는 예정금액의 100분의 30 이내에서 감경할 수 있다.

다) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 스스로 시정 또는 치유한 경우에는 예정금액의 100분의 30 이내에서 감경할 수 있다.

라) 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 위반행위자의 연령(법인은 제외한다), 현실적인 부담능력, 환경 또는 위반행위의 내용 및 정황 등을 고려할 때 감경이 불가피하다고 인정되는 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.

4. 과태료 부과 면제 및 기타사항

가. 위반자에게 다음과 같은 사유가 있는 경우에는 과태료 부과를 면제할 수 있다.

1) 면제 사유

- 가) 위반자의 지급불능 등 과태료 납부가 사실상 불가능하여 과태료 부과 실효성이 없는 경우
- 나) 동일한 위반행위에 대하여 형벌·과징금 등 실효성 있는 제재조치를 이미 받은 경우
- 다) 아래와 같이 해당 금고가 존재하지 않거나 임직원이 금고의 소속이 아닌 경우
 - 금고 면제사유 : 인가 취소조치를 이미 받았거나 받는 경우, 금고가 해산된 (청산 및 신설합병 포함) 경우
 - 임원 면제사유 : 임원개선을 이미 받았거나 받는 경우
 - 직원 면제사유 : 징계면직을 이미 받았거나 받는 경우
- 라) 천재지변 등 부득이한 사정으로 위반행위를 한 경우
- 마) 공무원(중앙회장을 포함한다)의 서면회신이나 행정지도, 기타 공적인 견해 표명에 따라 위법행위를 행한 경우 등 「질서위반행위규제법」 제8조(위법성의 착오)에서 정한 바와 같이 자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 행위로서 그 오인에 정당한 사유가 있는 경우
- 바) 동일한 위반행위에 대하여 당해 금고 및 직원 각각에 대하여 과태료를 부과할 수 있으나, 위반행위가 당해 금고의 경영방침 또는 당해 금고 이사장의 업무집행 행위로 발생되었거나 당해 금고의 내부통제의 미흡 또는 감독소홀에 기인하여 발생한 경우 그 직원
- 사) 최종 과태료 부과금액이 10만원 미만인 경우
- 아) 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로서 금고 또는 금융거래자에 미치는 영향이 없거나 미미한 경우에는 임원에 대해서는 견책·경고, 직원에 대해서는 견책·경고·주의 또는 시정조치 등으로 갈음할 수 있다.

자) 기타 이에 준하는 사유가 있어 과태료부과 면제가 불가피하다고 인정되는 경우

나. 기타사항

최종 과태료 부과금액(동일인의 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위가 경합하는 경우에는 해당 위반행위에 대한 최종 과태료 부과금액의 합산액을 말한다)을 결정함에 있어서 10만원 단위 미만의 금액은 절사한다.